

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 시간외 근무 불성실(2)

관 련 부 서 ♣본부 ▼처 ☒부

징 계 대상자 B

징 계 종 류 감봉(6월)

조 치 부 서 ㄱ처 ㄱ부

내 용

1. 업무 개요

♣본부 ▼처 ☒부 B는 20 ◀ ■. 12. **. 부터 20 □ □. 12. ++.까지 ♣제○발전 소■부에서 근무하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, 직원은 법령과 회사 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

그리고, 사규 「취업규칙」 제33조(시간외 및 휴일근무), 제34조(근무명령), 제35조(수당지급) 및 「보수규정시행세칙」 제8조(시간외 근무)에 의하면, 사명에 의하여 소정의 근무시간을 초과근무 할 때에는 ‘시간외 근무’ 라 하고 시간외 근무자는 미리 근무명령서에 의하여 수명한 후 근무하며 보수규정에서 정하는 바에 따라 수당을 지급받는데, 초과근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한해 소속장이 명하되 연장근무 시에는 ‘초과근무수당’ 을 지급하도록 되어 있다.

따라서, 시간외 근무 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 잘 준수하여 초과근무 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ◇본부 · ♡본부의 시간외 근무 내역(공통시간분 등을 제외한 직무추가분만 대상⁶⁾)을 점검한 결과, 시간외 근무를 신청한 후에 근태권자의 승인을 받아 초과근무를 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고 근무지(사무실)에서 퇴근한 후 사택(또는 사무실 이외 인터넷이 접속가능한 장소)에서 VPN(가상사설망, Virtual Private Network)으로 접속하여 시간외 근무 근태처리(퇴근 등록)를 함으로써 시간외 근무를 수행하지 아니하고 허위로 한 사실을 확인하였다.

참고로, ‘초과근무수당’은 통상임금에 포함되지 아니하는 기타 수당으로 시간외 근무시간 계획 변경이 없다면 당초 계획한 시간만큼 수당을 급여로 보상받기에 계획된 시간외 근무 시간동안 업무를 수행하지 아니하는 등 불성실하게 하고 ‘초과근무수당’을 받은 것은 ‘초과근무수당’을 부당하게 수령한 것이다.

더군다나, ① 전사 근태를 총괄하는 ■처는 전사에 ‘시간외 근무는 업무상 불가피할 경우 예외적으로 운영하고 실제 근무자가 초과근무수당을 받도록 안내⁷⁾’ 하였고, ② 감사실 또한 전사적으로 ‘유연근무 및 시간외 근무를 불성실하게 한 사례(시간외 근무 중 ① 식사를 하는 행위, ② 근무지를 이탈하는 행위, ③ 원격근무시스템을 이용하여 허위로 시간외 근무 근태등록을 하는 행위)를 안내하며 유연근무 및 시간외 근무와 관련하여 추후 근태 불량을 사유로 지적되는 사례가 발생하지 아니하도록

6) ① 공통시간분은 시스템상 근태 등록 절차가 생략되어 제외 ② O/H(계획예방정비) 시간외 근무 제외 ③ 식사(석식)는 하였지만 승인 받은 시간외 근무 종료시간을 초과하여 시간외 근무를 종료한 사례도 제외함

7) 사내공문 ■(▲)-*** (“시간외 근무 운영기준 및 관리절차 개선 시행 알림(2차)”, 20▲. 9. **.)

근무시간을 성실히 준수할 것을 거듭 당부하면서, 공직자의 제수당 부정수급은 중대한 비위행위에 해당하기에 각별히 유의하도록 강조⁸⁾’ 하기도 하였다.

조치할 사항

❖ 사장은

시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 초과근무를 성실하게 수행 하여야 하는 시간임에도 불구하고 근무지(사무실)에서 퇴근한 후 사택(또는 사무실 이외 인터넷이 접속가능한 장소)에서 고의적으로 반복해서 VPN(가상사설망, Virtual Private Network)에 접속하여 시간외 근무 근태처리(퇴근)를 함으로써 허위로 시간외 근무를 하였고 근태권자도 기만하는 등 시간외 근무를 전혀 수행하지 아니하고 초과근무수당을 부당하게 수령한 책임을 물어 직원에게 「취업규칙」 제73조(징계)와 「인사관리규정」 제103조(징계사유), 제103조의2(징계의결요구) 및 제103조의3(징계처분)에 따라 ‘징계(감봉6월)’ 처분하시기 바랍니다.(징계 1)

8) 사내공문 △(▽)-*** (“유연근무 및 시간외 근무 근태 관련 유의사항 알림”, 20□ ◀. 7. **.), △(▽)-+++ (“유연근무 및 시간외 근무 근태 관련 유의사항 제공지”, 20□ ◀. 8. **.)